

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 октября 2017 г.

г. Реутов Московская область

Мировой судья судебного участка № 327 Реутовского судебного района Московской области Зерцалова И.И., при секретаре Ларьковой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Антонова Ильи Викторовича к ПАО СК «Росгосстрах», Пуеву Алексею Владимировичу о взыскании страхового возмещения, неустойки, расходов, компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с исковыми требованиями о взыскании к ПАО СК «РОСГОССТРАХ» о взыскании суммы страхового возмещения неустойки, компенсации морального вреда, расходов на юридические услуги, а с соответчика – Пуева А.В. недоплаченной суммы причиненного ущерба. в размере 3 125 руб.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что 22.03.2015г. Пуев А.В., управляя автомобилем Тойота Камри (рег. знак В826ВВ 99), совершил столкновение с принадлежащим истцу автомобилем ВАЗ 21073 (рег. знак Т486ТВ 34) в результате чего автомобилю истца причинены механические повреждения на общую сумму 11 969,45 руб. из которых застрахованной Пуевым А.В. по договору ОСАГО является сумма ущерба в размере 8 844,45 руб. (с учетом износа), не застрахованной - 3 125 руб.

Дорожно-транспортное происшествие совершено по вине Пуева А.В., который нарушил ПДД.

Гражданская ответственность Пуева А.В. на момент ДТП была застрахована в «СК «Согласие» по страховому полису ОСАГО серии ССС №0310527805, заключенному 22.05.2014г.

Ответственность истца застрахована в ПАО СК «РОСГОССТРАХ» по страховому полису ОСАГО серии ССС №0316230449.

При обращении истца с заявлением возмещения убытков к ответчику, последний выплатил истцу страховое возмещение в размере 6 100 руб., позже, в связи с предъявленной истцом претензией доплатил 2000 руб. за проведение независимой экспертизы. Истец обращался с претензией к Пуеву А.В., просил выплатить оставшуюся сумму ущерба добровольно, однако, ответа на претензию не последовало. В целях защиты нарушенных прав истец обратился за оказанием консультационных услуг и составлением претензии в адрес ответчика.

Истец просит взыскать с ПАО СК «РОСГОССТРАХ» недоплаченное страховое возмещение в размере 2 744,45 руб., неустойку за период с 26.06.2016г. по 28.02.2017г. в размере 40 360 руб. согласно расчету, компенсацию морального вреда, которую истец оценивает в размере 50 000 руб., а также расходы на юридические услуги в размере 15 000 руб., а с Пуева А.В. - сумму причиненного ущерба, не покрытого страховкой в размере 3 125 руб.

Ответчик ПАО СК «РОСГОССТРАХ» в судебное заседание не явился, о дне слушания дела страховая компания извещена надлежащим образом, возражений на иск не представила.

Пуев А.В. в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил.

Третье лицо – ООО СК «Согласие» в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом, мнения по иску не представил.

Суд, выслушав истца, изучив письменные материалы дела, считает, что иск подлежит удовлетворению частично.

Судом установлено, что 22.03.2015г. Пуев А.В., управляя автомобилем Тойота Камри рег. знак В826ВВ 99 на праве собственности, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21073 рег. знак Т486ТВ 34, принадлежащим на праве собственности Антонову И.В.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Пуева А.В., нарушившего п.9.10 ПДД РФ, что подтверждается материалами дела, справкой ГИБДД от 22.03.2015г., постановлением по делу об административном происшествии №18810077140001003683 от 22.03.2015г., ответчиком Пуевым А.В. не оспаривается.

Согласно ст. 1072 ГК РФ юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (ст. 931, п. 1 ст. 935 ГК РФ), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 40 от 25.04.2002 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств":

1. Потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств:

- а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта;
- б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух и более транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, проводит оценку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, изложенных в извещении о дорожно-транспортном происшествии, и на основании представленных документов осуществляет потерпевшему по его требованию возмещение вреда в соответствии с правилами обязательного страхования.

В соответствии с п.3.16 "Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, производит оценку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, изложенных в извещении о дорожно-транспортном происшествии, и на основании заявления о прямом возмещении убытков и представленных документов возмещает потерпевшему вред, причиненный транспортному средству потерпевшего, в размере страхового возмещения от имени страховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред (осуществляет прямое возмещение убытков).

Гражданская ответственность Пуева А.В. на момент ДТП была застрахована в страховой компании «СК «Согласие» по страховому полису ОСАГО серии ССС №0310527805, заключенному 22.05.2014г

Согласно ст. 7 ФЗ-40 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет:

- в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 тысяч рублей.

В силу ст. 12 вышеуказанного Закона размер подлежащих возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется:

б) в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая (п.2.1)

К указанным в пункте 2.1 настоящей статьи расходам относятся также расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом. Размер расходов на материалы и запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 80 процентов их стоимости.(п.2.2)

Судом установлено, что размер ущерба, причиненного автомобилю истца с учетом износа составляет 8 844,45 руб., без учета износа - 11 969,45 руб., что подтверждается экспертным заключением №2565-15 от 24.12.2015г., объяснениями истца и не оспаривается другими лицами, участвующими в деле.

26.05.2016г. истец обратился к ответчику с заявлением о прямом возмещении убытков, приложив экспертное заключение №2565-15 от 24.12.2015г., на основании которого ответчик выплатил истцу 09.06.2016г. сумму страхового возмещения в размере 6 100 руб. (недоплата 2 744,45 руб.)

Поскольку истцу не была возмещена стоимость независимой экспертизы в размере 2000 руб., что противоречит ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, истец направил ответчику претензию и 09.03.2017г. ответчик выплатил истцу в счет возмещения убытков по проведению независимой экспертизы 2000 руб., что подтверждается договором №2565 от 23.12.2015г., актом 2111 от 24.12.2015г., экспертным заключением от 24.12.2015г., чеком от 25.12.2015г., выпиской из лицевого счета истца, письмом от 04.04.2017г., объяснениями истца и не оспаривается другими лицами, участвующими в деле.

Поскольку ответчик ПАО СК «Росгосстрах» не доплатил истцу страховое возмещение в размере 2744,45 руб., обоснований этому не представлено, данные требования истца, как основанные на законе, подлежат удовлетворению.

Рассматривая требования истца о взыскании неустойки, суд полагает их обоснованным и правомерными.

Согласно ст. 4 ГК РФ по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса. В соответствии со ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Учитывая, что договор обязательного страхования гражданской ответственности между Пуевым А.В. и СК «Согласие» заключен 22.05.2014г., то к отношениям между истцом и ответчиком по взысканию неустойки подлежат применению нормы Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в редакции, действовавшей на 22.05.2014г.

При этом, положения Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" изменяющие

порядок начисления неустойки не подлежат применению в силу абз.60 п.12 ст.1, п.1,13 ст.5 этого закона.

Согласно статье 13 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в ред. на 22.05.2014г.) Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и предусмотренные правилами обязательного страхования приложенные к нему документы в течение 30 дней со дня их получения. В течение указанного срока страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или направить ему мотивированный отказ в такой выплате.

При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность, от установленной статьей 7 настоящего Федерального закона страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.

Сумма неустойки (пени), подлежащей выплате потерпевшему, не может превышать размер страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему, установленной статьей 7 настоящего Федерального закона, согласно которой (в ред. на 22.05.2014) страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 тысяч рублей.

Так как заявление истца о выплате страхового возмещения получено ответчиком 26.05.2016г., то срок исполнения обязательства по выплате страхового возмещения оканчивался 25.06.2016г.

Поскольку ответчик не выплатил истцу страховое возмещение в полном объеме, доказательств выплаты не представлено, возражений в обоснование отказа в полной выплате также не представлено, с 26.06.2016г. на страховую сумму подлежит начислению неустойка в размере 1% за каждый день просрочки исходя из 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей в соответствующие периоды.

Возражений о несоразмерности размера неустойки в соответствии со ст.333 ГК РФ от ответчика не поступало.

Таким образом, требование истца о выплате неустойки за период с 26.06.2016г. по 28.02.2017г. в размере 40 360 руб. подлежит удовлетворению.

В Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10.03.2017 г. №6-П "По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Бересневой и других" указано:

1. Признать взаимосвязанные положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 ГК Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" они предполагают - исходя из принципа полного возмещения вреда - возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вреда, причиненного при эксплуатации транспортного средства, в размере, который превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности.

Руководствуясь статьями 15, 1064, 1072, 1079 ГК РФ, вышеуказанной правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, учитывая непредоставление ответчиком Пуевым А.В. доказательств исполнения обязательства, суд приходит к выводу о необходимости

удовлетворения требования истца о взыскании с соответчика непокрываемой в рамках договора страхования гражданской ответственности Пуева А.В. и СК «Согалсие» от 22.05.2014г. части ущерба в размере 3 125 руб. (11969,45-8844,45=3125 руб.).

Судом установлено, что на консультацию по спору с ПАО СК «Росгосстрах» и составление досудебной претензии истец понес расходы в размере 15 000 руб., что подтверждается договором об оказании юридических услуг №Ю-24 от 15.02.2017г., распиской от 15.02.2017г., актами от 15.02.2017г., от 20.02.2017г., претензией от 21.02.2017г., ответом от 04.04.2017г.

В связи с тем, что обязанность по выплате страхового возмещения в силу закона возложена на ПАО СК «Росгосстрах», а не на Пуева А.В., и, в нарушение статьи 56 ГПК РФ, ответчик о несоразмерности расходов не заявлял, доказательств несоразмерности не представил, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения заявленного требования в полном размере. В силу ст. 16.1. ФЗ-40 от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением страховщиком обязательств по договору обязательного страхования права и законные интересы физических лиц, являющихся потерпевшими или страхователями, подлежат защите в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. Надлежащим исполнением страховщиком своих обязательств по договору обязательного страхования признается осуществление страховой выплаты или выдача отремонтированного транспортного средства в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Суд полагает, что требования истца о взыскании компенсации морального вреда подлежат удовлетворению в силу ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»

Суд считает, что истцу причинен моральный вред, выразившийся в перенесенных истцом нравственных страданий в связи с нарушением его законных прав, неопределенностью правового положения, сомнениях, переживаниях, стрессе, утрате спокойного образа жизни, с учетом требований справедливости.

Моральный вред истца суд оценивает в размере 2000 руб., заявленная истцом сумма морального вреда в размере 50 000 руб. явно завышена, не соответствует реально причиненному моральному вреду, принципам разумности и справедливости.

В соответствии со ст. 16.1 ФЗ-40 от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при удовлетворении судом требований потерпевшего - физического лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, осуществленной страховщиком в добровольном порядке.

Согласно п.60 Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 N 2 "О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" положения пункта 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО о штрафе за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего применяются, если страховой случай наступил 1 сентября 2014 года и позднее. К спорам, возникшим по страховым случаям, наступившим до 1 сентября 2014 года, подлежат применению положения пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей.

При удовлетворении судом требований потерпевшего суд одновременно взыскивает с ответчика штраф за неисполнение в добровольном порядке требований независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО). Если такое требование не заявлено, суд ставит вопрос о взыскании штрафа на обсуждение сторон (часть 2 статьи 56 ГПК РФ)- п.62 Постановления Пленума ВС РФ № 2 от 29.01.2015.

Установив, что истец обращался к ответчику с требованием о выплате страхового возмещения и неустойки в добровольном порядке, что подтверждается материалами дела, суд приходит к выводу о нарушении ответчиком добровольного порядка удовлетворения требования потребителя и необходимости взыскания с него штрафа в размере 50% от суммы страхового

возмещения в размере 2 744,45 руб., суммы неустойки в размере 40 360 руб., что составляет 21 552,22 руб. $((2744,45 \text{ руб.} + 40360 \text{ руб.}) / 2 = 21552,22 \text{ руб.})$.

В силу ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В связи с тем, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании ст. 17 Закона «О защите прав потребителей», ст. 333.36 НК РФ, судебные расходы подлежат взысканию с ответчика ПАО СК «Росгосстрах» в размере 2649 рублей 70 коп., с Пуева Алексея Владимировича – в размере 400 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Антонова Ильи Викторовича к ПАО СК «Росгосстрах», Пуеву Алексею Владимировичу о взыскании страхового возмещения, неустойки, расходов, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Антонова Ильи Викторовича страховое возмещение в размере 2744,45 рублей, неустойку в размере 40360 рублей, компенсацию расходов на юридическую помощь в размере 15000,00 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 21 552,22 рублей. Итого к взысканию 81656 (восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят шесть) рублей 67 копеек.

В остальной части компенсации морального вреда Антонову И.В. отказать.

Взыскать с Пуева Алексея Владимировича пользу Антонова Ильи Викторовича ущерб в размере 3125 рублей.

Взыскать в бюджет городского округа Реутов Московской области государственную пошлину: с ПАО СК «Росгосстрах» в размере 2649 рублей 70 коп., с Пуева Алексея Владимировича – в размере 400 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Реутовский городской суд через мирового судью 327 судебного участка Реутовского судебного района в течение месяца.

Мировой судья

(подпись)

И.И. Зерцалова

Мотивированное решение составлено 16 октября 2017 г.

